قرار لوزير العدل والحريات رقم 1369.16 صادر في 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016)بتحديد شكل ومضمون السجل المحلي للتعاونيات ونماذج استمارات طلب التسجيل والتقييد
المعدل والتشطيب وكذا نموذج من شهادة ومستخرج من السجل المذكور

وزير العدل والحريات،
بناء على المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات، ولا سيما المواد 1و6و10و11 منه،
قرر ما يلي:

المادة الأولى

يحدد شكل ومضمون كل من السجل الترتيبي و السجل التحليلي المشار إليهما في المادة 6 من المرسوم رقم 2.15.617 المذكور أعلاه وفقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار.

يجب أن يكون طولهما أربعون (40) سنتمترا وعرضهما ستة وثلاثون (36) سنتمترا، وأن يبلغ عدد صفحاتهما أربعمائة (400) صفحة ، تحمل أرقاما متتابعة، يوقع على صفحتيهما الأولى والأخيرة قبل الشروع في استعمالهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر التعاونية بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض.

المادة الثانية

تحدد استمارات طلب التسجيل وطلب التقييد المعدل وطلب التشطيب المشار إليها على التوالي في المواد 1 و 10 و 11 من المرسوم رقم 2.15.617 المذكور أعلاه، وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة الثالثة

يحدد شكل المستخرج المشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل المحلي للتعاونيات أو الشهادة التي تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه في السجل المحلي للتعاونيات وفقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016)
الامضاء مصطفى الرميد

المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

***

نموذج طلب التسجيل

محكمة الاستئناف ب.....

المحكمة الابتدائية ب.....

طلب التسجيل

في السجل المحلي للتعاونيات

(المادة 1 من المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 من جمادى الأخرة 1437 (24 مارس 2016)بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات)

إلى السيد/ة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية

.....

أنا الموقع/ ة أسفله

بصفتي : ☐ من المؤسسين ☐ رئيس مجلس الإدارة ☐ مسير ☐ الوكيل (1)

الاسم الشخصي والعائلي.....

نوعية وثيقة التعريف ..... رقم وثيقة التعريف.....

العنوان :.....

أتقدم بطلب تسجيل التعاونية / الاتحاد

تحت تسمية :.....المصادق عليها من طرف مكتب تنمية التعاون

بتاريخ :.....على الساعة.....

المقر .....

القطاع .....

الصنف (2): (الصنف 1) (الصنف 2) (الصنف 3)

بيانات عن أعضاء الإدارة والتسيير

الاسم الشخصي و العائلي	الجنسية	نوع وثيقة التعريف	رقم وثيقة التعريف	الصفة	العنوان

حرر ب ..... في .....

توقيع صاحب الطلب

1 في حالة التسجيل بواسطة وكيل، يجب إرفاق الطلب بوكالة وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات

2 (الصنف 1:تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها أو بخدمات قصد تقديمها إليهم) (الصنف 2:تعاونيات إنتاج المواد او تقديم الخدمات لفائدة أعضائها) (الصنف 3:تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها)

إطار خاص بكتابة الضبط

.....

.....

.....

..... على الساعة ..... تحت رقم من السجل الترتيبي .....

الواردة في هذا التصريح ومطابقتها للوثائق المدلى بها والمنصوص عليها قانونا قام بالتسجيل المطلوب بسجل التعاونيات تحت رقم.....

توقيع رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

إطار خاص بتعليل رفض التسجيل عند الاقتضاء

.....

.....

.....

توقيع رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

وثائق تسجيل التعاونية 3 :

- **النظام الأساسي للتعاونية موقع بشكل قانوني، مصادق عليه من طرف الجهات المختصة، من قبل المؤسسين أو من وكلائهم المفوض لهم التوقيع لهذه الغاية ؛**
- **قائمة بالأعضاء المتعاونين؛**
- **نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛**
- **نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛**
- **شهادة ممنوحة من طرف البنك المودع لديه تثبت إيداع الأموال المستخلصة من تحرير رأس المال ؛**
- **وصل السلطة الإدارية المحلية؛**
- **شهادة التسمية.**

وثائق الملاءمة:

- **محضر الجمع العام الاستثنائي - نسخة من قرار الترخيص للتعاونية أو الاتحاد - النظام الأساسي**

3 طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.617

المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

****

نموذج طلب التقييد المعدل

محكمة الاستئناف ب.....

المحكمة الابتدائية ب.....

طلب التقييد المعدل

فـــي الســـجـــل المحلي للتعاونيات

(المادة 10 من المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات)

إلى السيد/ة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية .....

أنا الموقع/ ة أسفله

بصفتي : ☐ من المؤسسين ☐ رئيس مجلس الإدارة ☐ مسير ☐ وكيل (1)

الاسم الشخصي والعائلي.....

نوعية وثيقة التعريف ..... رقم وثيقة التعريف.....

العنوان :.....

اطلب تسجيل التقييدات المعدلة في السجل المحلي للتعاونيات

للتعاونية / الاتحاد :.....

رقم التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات :.....

المقر .....

القطاع ..... الصنف (2) : (الصنف 1) (الصنف 2) (الصنف 3)

موضوع التقييد المعدل

.....

.....

.....

.....

.....

الوثائق المرفقة بطلب التقييد المعدل (3)

.....

.....

.....

.....

حرر ب ..... في..... على الساعة .....

توقيع صاحب الطلب

1 في حالة التسجيل بواسطة وكيل، يجب إرفاق الطلب بوكالة وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات

2 (الصنف 1:تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها أو بخدمات قصد تقديمها إليهم) (الصنف 2:تعاونيات إنتاج المواد او تقديم الخدمات لفائدة أعضائها) (الصنف 3:تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها)

إطار خاص بكتابة الضبط

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ن صحة البيانات الواردة في هذا الطلب ومطابقته للوثائق المدلى بها والمنصوص عليها قانونا قام بتقييد التعديل

توقيع رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

إطار خاص بتعليل رفض التسجيل عند الاقتضاء

.....

.....

.....

رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
***

نموذج طلب التشطيب

محكمة الاستئناف ب.....
المحكمة الابتدائية ب.....

طلب التشطيب

من الســـجــل المحلي للتعاونيات

(المادة 11 من المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في(24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات)

* * *

إلى السيد/ة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية .....

أنا الموقع/ ة أسفله

بصفتي : ☐ من المؤسسين ☐ رئيس مجلس الإدارة ☐ مسير ☐ وكيل (1)

الاسم الشخصي والعائلي.....

نوعية وثيقة التعريف ..... رقم وثيقة التعريف.....

العنوان.....

أطلب التشطيب من السجل المحلي للتعاونيات على:

التعاونية / الاتحاد .....

رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي

للتعاونيات:.....

المقر .....

القطاع .....

الصنف (2): (الصنف 1) (الصنف 2) (الصنف 3)

أسباب طلب التشطيب : .

.....

.....

.....

.....

الوثائق المرفقة بطلب

التشطيب.....

.....

.....

.....

حرر ب ..... في .....

توقيع صاحب الطلب

1 في حالة التسجيل بواسطة وكيل، يجب إرفاق الطلب بوكالة وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات

2 (الصنف 1:تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها أو بخدمات قصد تقديمها إليهم) (الصنف 2:تعاونيات إنتاج المواد او تقديم الخدمات لفائدة أعضائها) (الصنف 3:تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها)

إطار خاص بكتابة الضبط

.....

.....

.....

.....

.....

لوثائق المدلى بها والمنصوص عليها قانونا قامت بالتشطيب المطلوب بتاريخ ..... على الساعة .....

توقيع رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

إطار خاص بتعليل رفض طلب التشطيب عند الاقتضاء

.....
.....
.....

توقيع رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
***
محكمة الاستئناف ب.....
المحكمة الابتدائية ب .....

نموذج من شهادة

شهـــــادة

نحن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب .....

وبعد البحث في السجل المحلي للتعاونيات الممسوك بهذه المحكمة نشهد أن التعاونية / اتحاد التعاونيات.....

المسجلة بالسجل المحلي تحت رقم .....

القطاع .....

الكائنة ب .....

.....

سلمت هذه الشهادة بتاريخ.....

رئيس كتابة الضبط

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
***
محكمة الاستئناف ب.....
المحكمة الابتدائية ب .....

نموذج من مستخرج

مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل المحلي للتعاونيات

التعاونيات / اتحاد التعاونيات

اسم التعاونية / الاتحاد .....

رقم التعاونية بسجل التعاونيات ..... بتاريخ .....

.....
.....
....
....
...
ييير
.....
.....
.....
.....

الرقم والتاريخ بالسجل المحلي	التقييدات
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

نسخة مطابقة للسجل المحلي

سلمت بتاريخ .....

توقيع رئيس كتابة الضبط

وطابع المحكمة

السجل الترتيبي

الرقم الترتيبي	تاريخ الإيداع	التسمية	المقر	الصنف	القطاع	اسم وعنوان طالب التسجيل	ملاحظات أمر، قرار	رقم تسجيل التعاونية
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

السجل التحليلي

تسمية التعاونية : .....

رقم تسجيل التعاونية : .....

رقم وتاريخ التسجيل بالسجل الترتيبي	تسمية التعاونية/ الاتحاد (بالحرف العربي واللاتيني)	الصنف	القطاع	مقر التعاونية	عدد الأعضاء
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

رأسمال التعاونية	الأسماء العائلية والشخصية وجنسيات وعناوين وأرقام وثيقة التعريف لأعضاء الإدارة والتسيير	التقييدات	تاريخ التقييدات
.....	....	....	.....